



PUTUSAN

Nomor 3055 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **YANI SURYANI**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Jaya JJ Nomor 11, RT 002, RW 007, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
2. **Hj NIA YUNIANA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Perhubungan II Nomor C1, RT 10, RW 007, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. **IRMA MUQMIRA**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Jaya JJ Nomor 11, RT 002, RW 007, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
4. **IDA WIDYA NINGRUM**, bertempat tinggal di Jalan Puncak Pesanggrahan III Nomot 14 BCI, RT 001, RW 014, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
5. **NUNG NUROHMA**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Jaya JJ Nomor 11, RT 002, RW 007, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
6. **ADANG ALI WIRAGUNA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Lenteng Agung, RT 003, RW 001, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta atau di Jalan Cipinang Jaya JJ Nomor 11, RT 002, RW 007, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3055 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Dr.(c) Zecky Alatas, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Brigade 08, beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 42, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. HUSEN S bin SAATUN alias ATUM, telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-16092022-0057, selanjutnya diteruskan oleh ahli warisnya berdasarkan Surat Keterangan ahli waris tertanggal 21 Oktober 2022:

1.1. ATIKAH, bertempat tinggal di Lenteng Agung, RT 008, RW 004, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

1.2. RUSMIYATI, bertempat tinggal di Jalan Turi I RT 012, RW 003, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

1.3. SITI BADRIAH, bertempat tinggal di Lenteng Agung, RT 008, RW 004, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

1.4. LISTINAH, bertempat tinggal di Lenteng Agung, RT 008, RW 004, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

1.5. MARLINAH, bertempat tinggal di Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 11, RT 008, RW 004,

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3055 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa,
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

2. **RIDWAN S bin SAATUN alias ATUM**, bertempat tinggal di Tanjung Barat, RT 004, RW 002, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. **SAODAH binti SAATUN alias ATUM**, bertempat tinggal di Tanjung Barat, RT 010, RW 002, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. **SEHATIH binti SAATUN alias ATUM**, bertempat tinggal di Kebagusan Besar, RT 011, RW 006, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
5. **NURHAYATI binti SAPRI**, bertempat tinggal di Pedurenan, RT 001, RW 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
6. **ANDI RIADI atau ANDI RIYADI bin SAPRI**, bertempat tinggal di Lenteng Agung, RT 008, RW 004, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta atau di Kebagusan Besar, RT 004, RW 007, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Tatang, S.E., S.H., M.H., CPL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Andi Tatang Supriyadi & Rekan, beralamat di Graha Widia Kaveling BRI A3/6, RT 002, RW 005, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3055 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D a n

1. **TJETJEP bin DJANUR**, bertempat tinggal di Jalan Assakinah, RT 002, RW 002, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. **NURIYAH binti DJANUR**, bertempat tinggal di Jalan Assakinah, RT 001, RW 002, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. **AMIR**, bertempat tinggal di Jalan Raya Lenteng Agung, RT 003, RW 001, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. **H. UNDANG**, bertempat tinggal di Jalan Raya Lenteng Agung, RT 003, RW 001, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
5. **INDRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Lenteng Agung, RT 003, RW 001, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
6. **HADI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Lenteng Agung, RT 003, RW 001, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
7. **ENY S**, bertempat tinggal di Jalan Raya Lenteng Agung, RT 003, RW 001, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
8. **KEPALA KELURAHAN PASAR MINGGU**, berkedudukan di Jalan Raya Ragunan Nomor 2, RT 009, RW 004, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
9. **KEPALA KELURAHAN LENTENG AGUNG**, berkedudukan di Jalan Agung Raya I, RT 9, RW 2,

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3055 K/Pdt/2023



Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

**10.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di
Jalan H. Alwi Nomor 99, RT 002, RW 001, Kelurahan
Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,
Tergugat V dan Tergugat VI (istri dan Anak-anak dari Almarhum Drs. H.
Adeng Zakaria bin Kartadimadja) menguasai lahan dan menyewakan
lahan adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari orang tuanya
bernama Almarhum Saatun alias Atum bin Misin dan Almarhumah Sopiah
binti Bairan terletak di Jalan Raya Lenteng Agung, RT 003, RW 001,
Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan,
sesuai Surat Girik Nomor C 849 Persil 65 DIII seluas kurang lebih 0,524
ha (5.240 m²) atas nama Atum bin Misin Provinsi DKI Jakarta (ejaan lama
Djakarta Raja);
4. Menyatakan tidak sah dan mengikat surat-surat dan/atau akta-akta
sebagai berikut:
 - a. Surat Hibah Mutlak antara Atum bin Misin kepada Sopiah binti Misin
tanggal 20 Juni 1963;
 - b. Surat Jual Beli Tanah Mutlak antara Sopiah binti Misin kepada Drs. H.
Adeng Zakaria bin Kartadimadja (istri dari Tergugat I dan Ayah dari

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3055 K/Pdt/2023



Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI)
pada tanggal 16 September 1975;

- c. Girik C Nomor 849 Persil 65 DIII seluas kurang lebih 0,524 ha (5.240 m²) atas nama Atum bin Misin Provinsi Jawa Barat (ejaan lama Djawa Barat);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat VII dan Tergugat VIII yang mengaku sebagai ahli waris berdasarkan surat pernyataan ahli waris tertanggal 29 April 2013 adalah suatu perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V yang menempati dari tanah objek sengketa mengembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar 550 (bulan) x Rp20.000.000,00 (kerugian per bulan) = Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mengganti kerugian imateriil yang diderita oleh Para Penggugat dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp32.770.833.150,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
Adapun total kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh Para Penggugat adalah senilai:
$$\text{Rp11.000.000.000,00} + \text{Rp32.770.833.150,00} = \text{Rp43.770.833.150,00}$$
(empat puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatannya didalam menjalankan isi dari



putusan perkara *a quo* terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo*;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap harta tidak bergerak milik Para Penggugat berupa:
 - Tanah berdasarkan alas hak Girik Nomor C 849 Persil 65 DIIL seluas kurang lebih 0,524 ha (5.240 m²) atas nama Atum bin Misin Provinsi DKI Jakarta (ejaan lama Djakarta Raja);
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi dari pihak Para Tergugat;
12. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun, bilamana melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- Bahwa gugatan Para Penggugat salah objek (*error in objecto*);
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 794/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel., tanggal 8 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I sampai Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI (istri dan anak-anak dari Almarhum Drs H. Adeng Zakaria bin Kartadimadja) menguasai lahan dan menyewakan lahan adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari orang tuanya bernama Almarhum Saatun alias Atum bin Misin dan Almarhumah Sopiah binti Bairan yang berhak atas tanah yang terletak di Jalan Raya Lenteng Agung, RT 003, RW 001, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sesuai Surat Girik C Nomor 849 Persil 65 DIII seluas kurang lebih 0,524 ha (5.240 m²) atas nama Atum bin Misin Provinsi DKI Jakarta (ejaan lama Djakarta Raja);
4. Menyatakan tidak sah dan mengikat surat-surat dan/atau akta-akta sebagai berikut:
 - a. Surat Hibah Mutlak antara Atum bin Misin kepada Sopiah binti Misin tanggal 20 Djuni 1963;
 - b. Surat Jual Beli Tanah Mutlak antara Sopiah binti Misin kepada Drs H. Adeng Zakaria bin Kartadimadja (istri dari Tergugat I dan Ayah dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) pada tanggal 16 September 1975;
 - c. Girik C Nomor 849 Persil 65 DIII seluas kurang lebih 0,524 ha (5.240 m²) atas nama Atum bin Misin Provinsi Jawa Barat (ejaan lama Djawa Barat);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat VII dan Tergugat VIII yang mengaku sebagai ahli waris berdasarkan surat pernyataan ahli waris tertanggal 29 April 2013 adalah suatu perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V yang menempati dari tanah objek sengketa mengembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3055 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatannya di dalam menjalankan isi dari putusan perkara *a quo* terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo*;

8. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 739/PDT/2022/PT DKI., tanggal 9 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 794/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3055 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/semula Para Tergugat I sampai dengan VI;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 739/PDT/2022/PT DKI., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 794/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/semula Para Tergugat I sampai dengan VI;
- Tidak menerima gugatan Para Termohon Kasasi I sampai dengan VII/dahulu Para Terbanding I sampai dengan VI/semula Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi I sampai dengan VI/dahulu Para Terbanding I sampai dengan VI/semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/semula Para Tergugat I sampai dengan VI tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Termohon Kasasi VII/dahulu Terbanding VII/semula Tergugat VII telah memberikan keterangan palsu diatas sumpah dalam persidangan Perkara Pidana Nomor 756/Pid.B/2017/PN Jkt. Sel;
4. Menyatakan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/semula Para Tergugat I sampai dengan VI merupakan pemilik yang sah tanah seluas 3.430 m² yang terletak di Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 41, RT 003, RW 01, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi I sampai dengan VI/dahulu Para Terbanding I sampai dengan VI/semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3055 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* terkait kepemilikan objek sengketa berupa tanah seluas kurang lebih 5.240 m² (lima ribu dua ratus empat puluh meter persegi), terletak di Jalan Raya Lenteng Agung, RT 003, RW 001, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama Almarhum Saatun alias Atum bin Misin, tanah mana tidak pernah diperjual belikan, digadaikan atau digarap oleh orang lain;
- Bahwa sesuai fakta persidangan Drs. H. Adeng Zakaria bin Kartadimadja, Mustofa dan Ade Kusmana telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu atas objek sengketa oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Surat Jual Beli Tanah Mutlak antara Sopiah binti Misin kepada Drs. H. Adeng Zakaria bin Kartadimadja tanggal 16 September 1975 serta surat-surat lainnya berupa Girik C Nomor 849 Persil 65 DIII seluas 5.240 m² atas nama Atum bin Misin Provinsi Djawa Barat dan Surat Hibah Mutlak antara Atum bin Misin kepada Sopiah binti Misin tanggal 20 Juni 1963 telah terbukti palsu, maka surat-surat tersebut tidak sah dan mengikat;
- Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang menguasai objek sengketa tanpa seizin dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3055 K/Pdt/2023



- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi YANI SURYANI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. YANI SURYANI, 2. Hj NIA YUNIANA, S.E., 3. IRMA MUQMIRA, 4. IDA WIDYA NINGRUM, 5. NUNG NUROHMA, 6. ADANG ALI WIRAGUNA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H.,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3055 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Andi Imran Makulau, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andi Imran Makulau, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3055 K/Pdt/2023